

1501675-50.2022.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/10/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado:
LEONARDO FREIRE DE BRITO

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra LEONARDO FREIRE DE BRITO, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado pela proximidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501675-50.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1501675-50.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado:
LEONARDO FREIRE DE BRITO

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra LEONARDO FREIRE DE BRITO, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado pela proximidade de estabelecimento de ensino em 19 de julho de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 10h00min, na

Rua Manoel Cândido Mariano da Silva Rondon, Jardim América, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um estabelecimento de ensino, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 95 porções de cocaína (com peso líquido de 62,62 gramas) e 45 porções de maconha (com peso líquido de 115,56 gramas), conforme laudo de constatação provisória de fls. 24/27.

Narra a peça acusatória que guardas civis municipais receberam uma denúncia a respeito da prática do crime de tráfico de drogas e se dirigiram ao endereço indicado, próximo à Escola Estadual Jardim América. Chegando lá, os guardas avistaram LEONARDO (o qual estava com as vestimentas relatadas na denúncia) com uma sacola plástica, sendo que ele empreendeu fuga ao avistar a viatura. Dessa forma, os guardas perseguiram o denunciado e conseguiram abordá-lo. Em busca pessoal e na sacola que estava em poder de LEONARDO foram encontradas 95 porções de cocaína e 45 porções de maconha, bem como o valor de R\$142,00, dinheiro auferido com a prática do tráfico. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial.

O réu foi regularmente notificado (pág. 71) e apresentou defesa prévia (pág. 76).

Recebida a denúncia (págs. 80/81), o acusado foi regularmente citado (pág. 96).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo de constatação provisória juntado às páginas 24/27 e pelo laudo de constatação definitiva juntado às páginas 104/106.

O réu LEONARDO FREIRE DE BRITO confessou os fatos. Disse que realmente estava no local em que foi preso com o entorpecente que foi apreendido em sua posse, o qual tinha destinação ao comércio.

A prova dos autos corrobora a versão apresentada pelo acusado, senão vejamos.

A testemunha EDSON PARAVATTI, guarda civil municipal, declarou que recebeu denúncia de possível tráfico de drogas que ocorria no campo de futebol, por um indivíduo, usando uma blusa cinza e calça jeans. Para lá se dirigiram e, chegando ao campo de futebol, verificaram a existência de um indivíduo com as características indicadas e que carregava uma sacola de plástico. Ao ver a guarnição, empreendeu fuga, mas foi perseguido e capturado. No interior da sacola que trazia em suas mãos, encontraram os entorpecentes descritos na denúncia, os quais estavam em porções individualizadas. Ele também trazia consigo a quantia de R\$ 142,00 reais. Nas imediações do campo de futebol há uma escola estadual.

A testemunha GIVANÉSIO DE CASTRO COELHO, também guarda civil municipal, confirmou o depoimento prestado por seu colega. O entorpecente estava no bolso e havia dinheiro, em quantia de R\$ 142,00.

A prova dos autos é suficiente para autorizar conclusão acerca dos fatos narrados pela denúncia. O acusado confessou os fatos de forma a tornar a absoluta a

presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos, o que acaba por afastar a alegação de nulidade absoluta na atuação dos guardas municipais no que atine à prisão em flagrante.

Tais testemunhas afirmaram como a droga apreendida estava acondicionada, o comportamento do acusado no momento da prisão bem como a quantia em dinheiro com ele encontrada no momento em que foi encontrado de forma a tornar concreta a narrativa da denúncia.

Deve ser, contudo, afastada a causa de aumento de pena pela proximidade de escola haja vista a não comprovação nos autos da proximidade do local em que estava o acusado e a escola indicada pelos milicianos que efetuaram a prisão do acusado.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância agravante da confissão espontânea do acusado.

Não há causa de aumento de pena e a reincidência do acusado impede seja aplicado o redutor constante do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, de sorte que torno concreta a pena-base aplicada, ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado uma vez que, tendo em vista sua reincidência, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO LEONARDO FREIRE DE BRITO ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva seguindo-se à expedição das comunicações de praxe para procedimento de arquivamento dos autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA